

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6920/2537

บริษัท เบอร์เคนสต็อก ออร์โธเพดี ยี
เอ็มบีเอช

นาย ชาตรี จิตต์โกมุท

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง, มาตรา 173 วรรคสอง (1)

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 16, มาตรา 21, มาตรา 22, มาตรา 41
(1)

เมื่อฟ้องของโจทก์ได้บรรยายว่าโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่าBIRKENSTOCK จำเลยนำเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ขอให้เพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยคำฟ้องของโจทก์จึงได้แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาคำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่ใช้เป็นหลักแห่งข้อหาแล้วโจทก์หาจำต้องบรรยายในฟ้องว่าผู้ใดเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของโจทก์ซึ่งเป็นรายละเอียดที่โจทก์อาจนำสืบในชั้นพิจารณาต่อไปได้ฟ้องของโจทก์ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา172วรรคสองแล้วไม่เป็นฟ้องเคลือบคลุม คดีแพ่งหมายเลขดำที่302/2530ของศาลชั้นต้นเป็นคดีที่ส.ในฐานะส่วนตัวเป็นโจทก์ฟ้องจำเลยมิใช่คดีที่ส.ฟ้องจำเลยในฐานะที่ส.เป็นผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์เช่นในคดีนี้โจทก์ในคดีนี้จึงมิใช่โจทก์คนเดียวกันกับโจทก์ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่302/2530ของศาลชั้นต้นฟ้อง

โจทก์คดีนี้จึงไม่เป็นฟ้องซ้อนกับคดีดังกล่าวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา173วรรคสอง(1) โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่าBIRKENSTOCK และรูปเครื่องหมายประดิษฐ์ลักษณะวงกลมที่ประกอบด้วยอักษรโรมันคำว่าBIRKENSTOCKBADHONNEF-RHEIN กับรูปเท้าและกากบาทที่มีรัศมีแสงส่องสู่เบื้องบนคำว่าBIRKENSTOCKเป็นนามสกุลของบรรพบุรุษของนายคาร์ลเบอร์เคนสต็อค กรรมการผู้จัดการของโจทก์ส่วนคำว่าBADHONNEF-RHEIN เป็นชื่อตำบลริมแม่น้ำไรน์ซึ่งเป็นที่ตั้งบริษัทของโจทก์โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้ารองเท้าโดยจดทะเบียนไว้ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันและประเทศอื่นอีกหลายประเทศกับได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่าBIRKENSTOCK ไว้ต่อองค์การทรัพย์สินปัญญาแห่งโลกสินค้ารองเท้าของโจทก์แพร่หลายในประเทศต่าง ๆ มาเป็นเวลานานกว่า25ปีเป็นที่รู้จักในหมู่คนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศและมีผู้ซื้อเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยจำเลยได้เคยเห็นและรู้ถึงเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาก่อนการที่จำเลยขอจดและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทุกประการเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตโจทก์จึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จำเลยขอจดและจดทะเบียนดังกล่าวดีกว่าจำเลย เครื่องหมายการค้าที่จำเลยได้ยื่นคำขอจดทะเบียนและนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนคำว่าBIRKENSTOCK คำว่าBIRK ในกรอบรูปประดิษฐ์คำว่าBRIKENS คำว่าBRIKENSTAR คำว่าBRIKENSTYLE และคำว่าBIRKENSTATE ต่างเป็นอักษรโรมันซึ่งตรงกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือเป็นคำย่อของเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือมิฉะนั้นก็มีเพียง2พยางค์แรกของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวว่าBIRKENS หรือBRIKENS เป็นตัวอักษรโรมัน7ตัวซึ่งเท่ากันกับคำว่าBIRKENS ซึ่งเป็น2พยางค์แรกและเป็นจุดเด่นของเครื่องหมายการค้าของโจทก์การออกเสียง2พยางค์แรกดังกล่าวของเครื่องหมายการค้าของจำเลยก็ออกเสียงตรงหรือใกล้เคียงกับการออกเสียง2พยางค์

แรกของการเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้งเครื่องหมายการค้าทั้งหมดของจำเลยที่
จำเลยขอจดทะเบียนและได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ดังกล่าวก็ได้ขอใช้กับ
สินค้าจำพวกเดียวกับสินค้าของโจทก์คือรองเท้าและรองเท้าแตะด้วยดังนี้เมื่อจำเลย
ได้เห็นและรู้ถึงเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาก่อนจำเลยยื่นคำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงถือได้ว่าจำเลยได้ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตเลียน
เครื่องหมายการค้าของโจทก์แล้ว บทบัญญัติมาตรา21และ22แห่งพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้าพ.ศ.2474เป็นบทบัญญัติสำหรับวิธีดำเนินการรับจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าซึ่งแบ่งออกเป็นชั้นๆรวมทั้งขึ้นประกาศคำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าตามมาตรา21และชั้นจดทะเบียนตามมาตรา22ซึ่งได้กำหนดเวลา
สำหรับการยื่นคำคัดค้านการจดทะเบียนไว้ว่าจะต้องยื่นภายใน90วันนับแต่วัน
ประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา21แต่บทบัญญัตินี้ดังกล่าวก็หา
ตัดสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงที่จะดำเนินคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
ของตนไม่คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและ
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยโดยอ้างว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้า
นั้นดีกว่าจำเลยโจทก์จึงย่อมมีสิทธิฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำขอจดทะเบียนและ
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้ตามมาตรา41(1)แห่งพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้าพ.ศ.2474โดยไม่คำนึงว่าโจทก์ได้คัดค้านการยื่นคำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าของจำเลยไว้แล้วหรือไม่

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า
BIRKENSTOCK และรูปเครื่องหมายประดิษฐ์ลักษณะวงกลมประกอบด้วยอักษร
โรมันคำว่า BIRKENSTOCK BAD HONNEF - RHEINกับรูปเท้าและกากบาทที่มี

รัศมีแสงส่องสู่เบื้องบน ปรากฏตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 โจทก์ได้ใช้และ
โฆษณาเครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าดังกล่าวของโจทก์หลายชนิด เช่น เครื่อง
นุ่งห่มแต่งกายรองเท้า เครื่องสวมใส่เท้าทุกชนิด ในประเทศต่าง ๆ รวมทั้ง
ประเทศไทยมาเป็นเวลานาน และโจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้
ในประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ สินค้าของโจทก์ที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมี
จำหน่ายในประเทศไทยมานานหลายปีแล้วระหว่างปี 2527 ถึงปี 2529 จำเลยนำ
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวไปยื่นคำขอจดทะเบียน 5 ครั้ง คำว่า
BIRKENSTOCK และรูปเครื่องหมายประดิษฐ์ซึ่งมีลักษณะวงกลมที่ประกอบด้วย
อักษรโรมันคำว่า BIRKENSTOCK BAD HONNEF - RHEIN กับรูปเท้าและ
กากบาทที่มีรัศมีแสงส่องสู่เบื้องบน สำหรับสินค้าจำพวก 38 รายการสินค้ารองเท้าทุก
ชนิด คำว่า BIRKENSTOCK สำหรับสินค้าจำพวก 38 รายการสินค้าทั้งจำพวก คำว่า
BIRKENSTOCK ซึ่งมีอักษรโรมันคำว่าGERMANYFOOTBED และมีกรอบรูป
ประดิษฐ์ที่มีคำว่าBRAND SOHLE LEDER เป็นภาคส่วนประกอบอยู่ด้วย สำหรับ
สินค้าจำพวก 38 รายการสินค้ารองเท้าแตะ คำว่า BIRKENSTOCK ซึ่งมีอักษรโรมัน
คำว่า BIRKIENS FOOTBED และอักษรโรมันคำว่าDR.BIRK โดยคำว่า BIRK อยู่
ในกรอบรูปประดิษฐ์เป็นภาคส่วนประกอบอยู่ด้วย สำหรับสินค้าจำพวก 38 รายการ
สินค้ารองเท้าแตะและนำเครื่องหมายการค้า BIRKENS ที่มีคำว่า DR.BIRK โดยคำ
ว่าBIRK อยู่ในกรอบรูปประดิษฐ์เป็นภาคส่วนประกอบอยู่ด้วย สำหรับสินค้าจำพวก
38 รายการสินค้ารองเท้าแตะ โจทก์ยื่นคำคัดค้านการขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของจำเลยต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่นาย
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยยกคำคัดค้านของโจทก์ โจทก์ไม่เห็นด้วย
นอกจากนี้ยังปรากฏว่าระหว่างปี 2526 ถึงปี 2527 จำเลยได้แอบยื่นคำขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์อีกรวม 6 ครั้ง ซึ่งนายทะเบียน
เครื่องหมายการค้าได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ คือ คำว่า

BIRKENSTOCK สำหรับสินค้าจำพวก 38 รายการสินค้ารองเท้าหนัง ตามทะเบียนเลขที่ 90852 คำว่า BIRK อยู่ในกรอบรูปประดิษฐ์ สำหรับสินค้าจำพวก 38 รายการสินค้ารองเท้าทุกชนิด ตามทะเบียนเลขที่ 94873 คำว่า BRIKENS สำหรับสินค้าจำพวก 38 รายการสินค้ารองเท้าแตะตามทะเบียนเลขที่ 95345 คำว่า BRIKENSTAR สำหรับสินค้าจำพวก 38 รายการสินค้ารองเท้าแตะตามทะเบียนเลขที่ 95336 คำว่า BRIKENSTYLE สำหรับสินค้าจำพวก 38 สินค้ารองเท้าแตะตามทะเบียนเลขที่ 95589 และคำว่า BIRKENSTATE สินค้าจำพวก 38 รายการสินค้ารองเท้าแตะตามทะเบียนเลขที่ 93610 โจทก์ไม่ทราบถึงการที่จำเลยยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งหกครั้งดังกล่าวจึงไม่ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนขอให้พิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า BIRKENSTOCK และประดิษฐ์ลักษณะวงกลมที่ประกอบด้วยอักษรโรมันคำว่า BIRKENSTOCKBAD HONNEF - RHEIN กับรูปเท้าและกากบาทซึ่งมีรัศมีแสงส่องสู่เบื้องบนตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 ดีกว่าจำเลย เครื่องหมายการค้าที่จำเลยยื่นขอจดทะเบียนไว้ 5 คำขอ และได้จดทะเบียนไว้แล้ว 6 ทะเบียนดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าทั้งหมดของโจทก์ให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียน 5 คำขอและถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ได้รับอนุญาตให้จดไว้แล้ว 6 ทะเบียนดังกล่าว มิฉะนั้นให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย ห้ามจำเลยใช้ยื่นขอจดทะเบียนหรือเข้าเกี่ยวข้องใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 ของโจทก์ และเครื่องหมายการค้าคำว่า BIRKENSTOCK รวมทั้งเครื่องหมายการค้าอื่นที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์อีกต่อไป

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องขอให้จำเลยถอนคำขอและทะเบียนเครื่องหมายการค้าอีก 10 คำขอ ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเพราะไม่บรรยายว่าโจทก์ได้คัดค้านเครื่องหมายการค้าของโจทก์อย่างไรโดยใครตั้งแต่เมื่อใด เครื่องหมายการค้า

คำว่า BIRKENSTOCK กับรูปเท้าและกากบาทมีรัศมีแสงส่องสู่เบื้องบน และคำว่า GERMANY FOOTBED นั้น จำเลยมอบให้ Mr. Manfred Hans Lilly ชาวเยอรมันเป็นผู้ออกแบบ และจำเลยเป็นผู้คิดประดิษฐ์เครื่องหมายการค้ารูปอื่น ๆ ตามฟ้องขึ้นเอง จำเลยได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าประเภทรองเท้า เครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกาย และได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้ว ทั้งจำเลยได้โฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายดังกล่าวจนประชาชนทั่วไปรู้จักดี โจทก์ไม่ใช่ผู้คิดประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าพิพาท ไม่เคยประดิษฐ์และจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยและนอกประเทศ ทั้งไม่เคยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย โจทก์จึงไม่เสียหายและไม่มีสิทธิที่จะขอให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนหรือทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามฟ้อง โจทก์ฟ้องคดีนี้โดยไม่สุจริตและเป็นฟ้องซ้อนกับคดีหมายเลขดำที่ 302/2530 ของศาลชั้นต้น ซึ่งสืบเนื่องมาจากมูลคดีเดียวกัน คือเครื่องหมายการค้าพิพาทซึ่งนายสมเกียรติ สิทธิศิริ ผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์ได้เป็นโจทก์ฟ้องจำเลยเป็นการส่วนตัวในคดีดังกล่าว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทซึ่งจำเลยได้ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้ต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าคือคำว่า BIRKENSTOCK ซึ่งมีรูปเครื่องหมายประดิษฐ์ลักษณะวงกลมที่ประกอบด้วยอักษรโรมันคำว่า BIRKENSTOCK BADHONNEF-RHIEN กับรูปเท้าและกากบาทที่มีรัศมีแสงส่องไปสู่เบื้องบนตามคำขอจดทะเบียนที่ 141317 และคำว่า BIRKENSTOCK ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 141619 คำว่า BIRKENSTOCK ซึ่งมีอักษรโรมันคำว่า GERMANY FOOTBED และมีกรอบรูปประดิษฐ์ที่มีคำว่า BRAND SOHLE LEDER ตามคำขอจดทะเบียนที่ 141966 และคำว่า BIRKENS ซึ่งมีคำว่า DR. BIRK โดยคำว่า BIRK อยู่ในกรอบรูปประดิษฐ์ตามคำขอจดทะเบียนที่ 155061 และคำว่า BIRKENSTOCK ซึ่งมีโรมันคำว่า BIRKENS FOOTBED และมีอักษรโรมันคำว่า DR. BIRK โดยคำว่า BIRK โดยคำว่า BIRK อยู่ในกรอบรูปประดิษฐ์

ตามคำขอจดทะเบียนที่ 155062 และเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลย
ตามทะเบียนที่ 90852 ทะเบียนที่ 94873 ทะเบียนที่ 95345 ทะเบียนที่ 95336
คำขอจดทะเบียนที่ 141316 ทะเบียนที่ 95589 คำขอจดทะเบียนที่ 141561
ทะเบียนที่ 93610

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่า ฟ้องของโจทก์เป็นฟ้องเคลือบคลุม เพราะ
โจทก์มิได้บรรยายในฟ้องว่า ใครเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าคำว่า
BIRKENSTOCK ที่โจทก์อ้างว่าโจทก์เป็นเจ้าของนั้น เห็นว่าเมื่อฟ้องของโจทก์ได้
บรรยายว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า
BIRKENSTOCK จำเลยนำเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าและยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นการกระทำโดยไม่
สุจริตทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ขอให้
เพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและทะเบียนเครื่องหมายการค้าของ
จำเลย คำฟ้องของโจทก์จึงได้แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหา คำขอบังคับ ทั้ง
ข้ออ้างที่ใช้เป็นหลักแห่งข้อหาแล้วโจทก์หาจำต้องบรรยายในฟ้องว่า ผู้ใดเป็นผู้
ประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของโจทก์ ซึ่งเป็นรายละเอียดที่โจทก์อาจนำสืบ
ในชั้นพิจารณาต่อไปได้ ฟ้องของโจทก์ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 172 วรรคสองแล้ว ไม่เป็นฟ้องเคลือบคลุม

ที่จำเลยฎีกาว่า ฟ้องของโจทก์เป็นฟ้องซ้อนกับคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 302/2530 ของศาลชั้นต้นนั้น เห็นว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 302/2530 ของศาลชั้นต้นเป็นคดีที่นายสมเกียรติ สิทธิศิริ ในฐานะส่วนตัวเป็นโจทก์ ฟ้องจำเลยมิใช่คดีที่นายสมเกียรติฟ้องจำเลยในฐานะที่นายสมเกียรติเป็นผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์เช่นในคดีนี้ โจทก์ในคดีนี้จึงมิใช่โจทก์คนเดียวกันกับโจทก์ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 302/2530 ของศาลชั้นต้น ฟ้องโจทก์คดีนี้จึงไม่เป็นฟ้องซ้อนกับคดีดังกล่าวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 173 วรรคสอง (1)

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปตามที่จำเลยฎีกาว่า เครื่องหมายการค้าพิพาทเป็นของโจทก์หรือของจำเลย และฝ่ายใดมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่ากัน ในปัญหานี้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าพิพาทคืออักษรโรมันคำว่า BIRKENSTOCK และรูปเครื่องหมายประดิษฐ์ลักษณะวงกลมที่ประกอบด้วยอักษรโรมันคำว่าBIRKENSTOCK BAD HONNEF-RHEIN กับรูปเท้าและกากบาทที่มีรัศมีแสงส่องสู่เบื้องบนตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 โจทก์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2468 โดยใช้ชื่อว่า บริษัทคอนราด เบร์เคนสต็อคยี่เอ็มบีเอช จำกัด แล้วได้เปลี่ยนชื่อหลายครั้ง จนใช้ชื่อปัจจุบันตั้งแต่ว่าปี 2513 ชื่อที่เปลี่ยนมามีคำว่าเบร์เคนสต็อค หรือคำย่อของเบร์เคนสต็อคอยู่ทุกชื่อ โดยชื่อคอนราดเบร์เคนสต็อคซึ่งเป็นชื่อแรกของโจทก์มาจากชื่อของนายคอนราด เบร์เคนสต็อคบรรพบุรุษของนายคาร์ล เบร์เคนสต็อค กรรมการผู้จัดการของโจทก์ในปัจจุบันซึ่งได้ก่อตั้งร้านรองเท้าขึ้น 2 แห่ง ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันในปี 2439 นายโจฮัน อาดัมเคนสต็อค บรรพบุรุษของนายคอนราด เบร์เคนสต็อคได้เริ่มใช้คำว่า BIRKENSTOCK (เบร์เคนสต็อค) กับสินค้าประเภทรองเท้าในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันตั้งแต่ปี 2317 และต่อมานายคอนราด เบร์เคนสต็อค ก็ได้ใช้คำดังกล่าวกับสินค้าประเภทรองเท้าตั้งแต่ปี 2539 ตลอดมาโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าพิพาทคำว่า BAD HONNEF-RHEIN เป็นชื่อตำบลตั้งอยู่ริมแม่น้ำไรน์ ซึ่งเป็นที่ตั้งบริษัทของโจทก์ ซึ่งโจทก์ได้จด

ทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันในปี 2475 ปี 2491 และปี 2492 ตามลำดับ โจทก์เริ่มใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าทุกชนิดรวมทั้งรองเท้าแต่ตั้งตั้งแต่ปี 2500 เป็นต้นมา ทั้งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่า BIRKENSTOCK ไว้ต่อองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกในปี 2525 ด้วย นอกจากนี้โจทก์ยังได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทไว้ในประเทศอื่น ๆ อีกรวม 19 ประเทศ นอกจากนั้นโจทก์ยังเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า BIRK และ BIRKENS ด้วย สินค้าของโจทก์ที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีจำหน่ายแพร่หลายทั่วโลกมานานประมาณ 25 ปีแล้ว โจทก์ส่งสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าว่า BIRKENSTOCK และรูปประดิษฐ์ของโจทก์ไปขายในประเทศต่าง ๆ ศาลฎีกาได้พิเคราะห์เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันที่จำเลยได้ยื่นขอจดทะเบียนตามสำเนาคำขอจดทะเบียนเอกสารหมายเลข 35 และนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ตามทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข 36 กับเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันและรูปประดิษฐ์ที่จำเลยยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามสำเนาคำขอจดทะเบียนเอกสารหมายเลข 21 แล้ว ก็ปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมายเลข 35 มีตัวอักษรโรมันคำว่า BIRKENSTOCK และเครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมายเลข 21 อักษรโรมันคำว่า BIRKENSTOCK กับรูปรอยประดิษฐ์มีตัวอักษรโรมันคำว่า BIRKENSTOCK กับคำว่า BAD HONNEF-RHEIN อยู่ในเครื่องหมายวงกลม โดยมีตัวอักษรและลักษณะรูปประดิษฐ์เหมือนกับเครื่องหมายการค้ารูปประดิษฐ์ของโจทก์ทุกประการรวมทั้งมีรูปเท้าและกากบาทในรูปประดิษฐ์ในลักษณะเดียวกัน ทั้งรัศมีที่ส่องแสงสู่เบื้องบนจากกากบาทก็มีเป็น 5 แฉก โดยระยะห่างของรัศมีแต่ละแฉกก็เท่ากันอีกด้วย ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจำเลยจะสามารถคิดเครื่องหมายการค้าขึ้นให้พ้องเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์เองได้ทุกประการเช่นนั้น โดยไม่เคยเห็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาก่อน นอกจากนั้นแล้วก็ไม่ปรากฏเหตุผลว่าเหตุใด

จำเลยจึงเลือกใช้คำอักษรโรมันว่า BIRKENSTOCK ซึ่งเป็นคำที่ไม่มีคำแปล และเป็นนามสกุลของกรรมการผู้จัดการของโจทก์ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของชื่อบริษัทของโจทก์กับคำว่า BAD HONNEF-RHEIN อันเป็นชื่อตำบลริมแม่น้ำไรน์ซึ่งเป็นที่ตั้งบริษัทของโจทก์มาเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยอีกด้วย สินค้าของโจทก์เป็นที่รู้จักในหมู่คนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศ และมีผู้ซื้อเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยด้วย จำเลยประกอบอาชีพขายสินค้าประเภทรองเท้ามาเป็นเวลากว่า 10 ปี จำเลยเคยสำรวจตลาดและดูรูปแบบรองเท้าของผู้อื่น จึงเชื่อได้ว่าจำเลยได้เคยเห็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และได้รู้ถึงเครื่องหมายการค้าพิพาทของโจทก์มาก่อนแล้ว การที่จำเลยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทซึ่งเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทุกประการนั้นฟังได้ว่า จำเลยได้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทโดยรู้อยู่แล้วว่าโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าพิพาทนั้น จึงเป็นการที่จำเลยใช้สิทธิโดยไม่สุจริตและไม่ทำให้จำเลยมีสิทธิดีกว่าโจทก์ พยานหลักฐานของโจทก์ฟังได้ว่าโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าพิพาทและมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าจำเลย

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า จำเลยได้เลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือไม่ ในปัญหานี้เห็นว่า เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า BIRKENSTOCK ซึ่งมีรูปเครื่องหมายประดิษฐ์ลักษณะวงกลมที่ประกอบด้วยอักษรโรมันคำว่า BIRKENSTOCK BADHONNEF-RHEIN กับรูปเท้าและกากบาทที่มีรัศมีแสงส่องสู่เบื้องบน*ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 141317 และเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า BIRKENSTOCK ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 141619 นั้น มีลักษณะเหมือนกับเครื่องหมายการค้าพิพาทของโจทก์ทุกประการ ส่วนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า BIRKENSTOCK กับคำว่าGERMANYFOOTBED และคำว่า BRAND SOHLE LEDER ในกรอบรูปประดิษฐ์ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 141966 เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า BIRKENS กับคำว่า DR.BIRK ในกรอบรูป

ประดิษฐ์ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 155061 และเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า Birkenstock กับคำว่า BIRKENSFOOTBED และคำว่าDR.BIRK ในกรอบรูปประดิษฐ์ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 155062 นั้นต่างมีคำว่า BIRKENSTOCK อันเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือมีคำว่า BIRK ซึ่งเป็นตัวย่อของคำว่า BIRKENSTOCK อันเป็นจุดเด่นของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเอกสารหมาย จ.21 ถึง จ.25 ของจำเลยจึงเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้งสิ้น นอกจากนี้แล้วสำหรับเครื่องหมายการค้าที่จำเลยได้ยื่นคำขอจดทะเบียนและนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้แล้วอีก 6 คำขอ คือเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า BIRKENSTOCK ตามทะเบียนเลขที่ 90852 คำว่า BIRK ในกรอบรูปประดิษฐ์ตามทะเบียนเลขที่ 94873 คำว่า BRIKENS ตามทะเบียนเลขที่ 95345 คำว่า BRIKENSTAR ตามทะเบียนเลขที่ 95336 คำว่า BRIKENSTYLE ตามทะเบียนเลขที่ 95589 และ คำว่า BIRKENSTATE ตามทะเบียนเลขที่ 93610 นั้น เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยดังกล่าวต่างเป็นอักษรโรมันซึ่งตรงกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือเป็นตัวย่อของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ หรือมิฉะนั้นก็มี 2 พยางค์แรกของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวว่า BIRKENS หรือ BRIKENS เป็นตัวอักษรโรมัน 7 ตัว ซึ่งเท่ากันกับคำว่า BIRKENS ซึ่งเป็น 2 พยางค์แรก และเป็นจุดเด่นของเครื่องหมายการค้าของโจทก์การออกเสียง 2 พยางค์แรกดังกล่าวของเครื่องหมายการค้าของจำเลยก็ออกเสียงตรงหรือใกล้เคียงกับการออกเสียง 2 พยางค์แรกของการค้าของโจทก์ ทั้งเครื่องหมายการค้าทั้งหมดของจำเลยที่จำเลยขอจดทะเบียนและได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ดังกล่าวก็ได้ขอใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกับสินค้าของโจทก์คือรองเท้าและรองเท้าแตะด้วย ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ดังได้วินิจฉัยมาข้างต้นว่าสินค้าของโจทก์ได้จำหน่ายแพร่หลายในประเทศต่าง ๆ มาเป็นเวลานานแล้ว และจำเลยได้เห็นและรู้ถึงเครื่องหมายการค้าของโจทก์

มาก่อนจำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงฟังได้ว่าจำเลยได้ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพื่อแสวงหาประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยมิชอบ

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามที่จำเลยฎีกาเป็นข้อสุดท้ายว่าโจทก์ไม่ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 22 จึงไม่มีอำนาจฟ้องให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนและคำขออื่นนอกจากคำขอเลขที่ 141966 เห็นว่า บทบัญญัติมาตรา 21 และ 22 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 เป็นบทบัญญัติสำหรับวิธีดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งแบ่งออกเป็นชั้น ๆ รวมทั้งชั้นประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 21 และชั้นจดทะเบียนตามมาตรา 22 ซึ่งได้กำหนดเวลาสำหรับการยื่นคำคัดค้านการจดทะเบียนไว้ว่า จะต้องยื่นภายใน 90 วันนับแต่วันประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 21 แต่บทบัญญัติดังกล่าวก็หาตัดสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงที่จะดำเนินคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของตนไม่ คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยโดยอ้างว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ดีกว่าจำเลย โจทก์จึงย่อมมีสิทธิฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำขอจดทะเบียนและทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้ตามมาตรา 41(1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 โดยไม่ต้องคำนึงว่าโจทก์ได้คัดค้านการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยไว้แล้วหรือไม่

พิพากษายืน

(อัครวิทย์ สุมาวงศ์-ยงยุทธ ธารีสาร-สมาน เวทวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ